

Absender: Kechel, Auenstr. 16, 88356 Ostrach

Staatsanwaltschaft

Postfach

Jan Kechel
Auenstr. 16
88356 Ostrach

E-Mail: jan@kechel.de
Datum: 09.01.26

Strafanzeige wegen Untreue (§ 266 StGB) durch systematisches Verschweigen von Carbon-Removal-Verbindlichkeiten

Sehr geehrte Staatsanwaltschaft,

hiermit bitte ich um Ermahnung der Amtsträger der Genehmigungsbehörden in Ihrem Zuständigkeitsbereich wegen des Verdachts der Untreue gemäß § 266 StGB. Der Tatvorwurf besteht darin, dass bei der Genehmigung CO₂-emittierender Anlagen systematisch Carbon-Removal-Verbindlichkeiten in erheblicher Höhe verschwiegen werden.

I. Sachverhalt

Bei der Genehmigung von Anlagen, die fossiles CO₂ emittieren, werden die daraus resultierenden Carbon-Removal-Kosten weder in Genehmigungsverfahren noch in Haushaltsaufstellungen ausgewiesen. Dies betrifft in nahezu allen Zuständigkeitsbereichen zahlreiche Anlagen (siehe Anhang für typische Beispiele).

Die wissenschaftlich fundierten Carbon-Removal-Kosten betragen nach Studien des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK) 388 bis 500 € pro Tonne CO₂. Diese Kosten stellen faktisch unvermeidbare Verbindlichkeiten dar, die nach den allgemeinen Haushaltsgrundsätzen auszuweisen sind.

Der Gesetzgeber hat die Pflicht zur vollständigen Auflistung von Haushaltsverbindlichkeiten ausdrücklich normiert (§ 7, § 11, § 17 BHO/LHO). Die Carbon-Removal-Kosten erfüllen alle Voraussetzungen solcher Verbindlichkeiten. Es bedarf keiner speziellen gesetzlichen Erwähnung im Klimaschutzgesetz oder anderen Spezialgesetzen – die allgemeinen Haushaltsgrundsätze gelten unmittelbar.

Die naturwissenschaftliche Grundlage ist eindeutig: Eine Rückkehr zum 1,5°C-Ziel ist nach dem IPCC-Sachstandsbericht AR6 nur möglich, wenn jede zusätzlich emittierte Tonne fossilen CO₂ wieder entfernt wird. Dies begründet eine 1:1-Zuordnung zwischen Emittent und Carbon-Removal-Verpflichtung. Diese physikalische Notwendigkeit besteht unabhängig von der deutschen

Rechtslage.

Nach § 2 Abs. 1 UVPG ist bei der Umweltverträglichkeitsprüfung eine "Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der erheblichen Auswirkungen eines Vorhabens auf die Umwelt" erforderlich. Die Carbon-Removal-Kosten sind quantifizierbare Umweltauswirkungen, die bei jeder UVP-pflichtigen Genehmigung hätten geprüft und ausgewiesen werden müssen.

Das systematische Verschweigen dieser Verbindlichkeiten in allen mir bekannten Genehmigungsverfahren begründet den Anfangsverdacht der Untreue gemäß § 266 StGB. Die Verbindlichkeiten sind real und in ihrer Höhe wissenschaftlich fundiert bezifferbar.

Hinweis zur politischen Dimension:

Mir ist bewusst, dass dieser Sachverhalt erhebliche politische Implikationen hat. Ein isoliertes Vorgehen einer einzelnen Staatsanwaltschaft könnte karrieretechnisch problematisch sein und möglicherweise als Überschreitung des Ermessens wahrgenommen werden.

Ich erlaube mir daher den konstruktiven Hinweis, dass eine Abstimmung mit anderen Staatsanwaltschaften oder dem Generalstaatsanwalt sowohl juristisch sinnvoll als auch institutionell absichernd wäre. Ein gemeinsames oder koordiniertes Vorgehen mehrerer Staatsanwaltschaften würde die Verantwortung verteilen und die Ernsthaftigkeit der Rechtslage unterstreichen.

Die Rechtslage selbst ist jedoch eindeutig: Entweder gelten die Haushaltsgrundsätze (§ 7, § 11, § 17 BHO/LHO) für alle Verbindlichkeiten – oder sie gelten nicht. Eine Ausnahme nur für Carbon-Removal-Kosten würde die Systematik des Haushaltsrechts aufheben. Die Frage ist nicht, ob diese Kosten auszuweisen sind, sondern wer die Verantwortung für die Durchsetzung dieser Pflicht übernimmt.

II. Rechtliche Grundlagen der Verbindlichkeit

1. Völkerrechtliche Verpflichtung

Deutschland haftet völkerrechtlich für seine CO₂-Emissionen nach dem Verursacherprinzip (Rio-Deklaration 1992, Prinzip 16). Die deutsche Pro-Kopf-Emission liegt etwa doppelt so hoch wie der globale Durchschnitt. Eine weltweite Angleichung auf deutsches Niveau würde zu einer Erwärmung von über 3°C führen.

Diese völkerrechtliche Verpflichtung besteht unabhängig vom Klimaschutzgesetz. Das KSG § 13 Abs. 1 erkennt sie an: "Bei ihren Planungen und Entscheidungen berücksichtigen die Träger öffentlicher Aufgaben den Zweck dieses Gesetzes."

2. Verfassungsrechtliche Verpflichtung

Das Bundesverfassungsgericht hat mit Beschluss vom 24.03.2021 (1 BvR 2656/18) festgestellt:

"Die Vorschriften des Klimaschutzgesetzes von 2019 sind mit Grundrechten unvereinbar, soweit sie keine ausreichenden Maßgaben für die weitere Emissionsreduktion ab dem Jahr 2031 enthalten."

Das BVerfG betont die Pflicht zur Vermeidung unzumutbarer Lasten für künftige Generationen (Art. 20a GG). Carbon-Removal-Kosten sind solche Lasten, die durch heutige Emissionen entstehen.

3. Wissenschaftliche Grundlage

Nach dem IPCC-Sachstandsbericht AR6 ist das 1,5°C-Ziel nur noch durch einen temporären "Temperature Overshoot" mit anschließendem massivem Carbon-Removal erreichbar. Jede heute emittierte Tonne fossilen CO₂ muss einzeln wieder entfernt werden (1:1-Zuordnung).

Dies entspricht etablierten Verbindlichkeiten wie z.B. Renaturierungskosten bei Steinbrüchen oder Pensionsverpflichtungen.

Alle diese Verbindlichkeiten werden ausgewiesen, obwohl kein Spezialgesetz dies explizit vorschreibt.

4. Abgrenzung zu CO₂-Zertifikaten

Die CO₂-Bepreisung nach dem Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) dient der Emissionsreduktion und deckt Carbon-Removal-Kosten nicht ab.

5. Beschränkung auf fossiles CO₂

Nur fossiles CO₂ aus Kohle, Erdöl und Erdgas ist zusätzlich zum natürlichen Kreislauf und muss durch Carbon-Removal entfernt werden. Biogenes CO₂ aus Biomasse ist kreislaufneutral und wird nicht berücksichtigt.

III. Verstoß gegen Haushaltsgrundsätze

Nach § 7 HGrG sind bei Aufstellung und Ausführung der Haushaltspläne die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu beachten. Diese werden konkretisiert durch:

1. Grundsatz der Haushaltswahrheit (§ 7 BHO/LHO)

"Der Haushaltsplan muss in Einnahme und Ausgabe wahr und klar sein."

2. Grundsatz der Vollständigkeit (§ 11 Abs. 2 BHO/LHO)

"Der Haushaltsplan enthält alle im Haushaltsjahr voraussichtlich zu leistenden Ausgaben und voraussichtlich benötigten Verpflichtungsermächtigungen."

3. Ausweis von Gesamtkosten (§ 17 Abs. 2 BHO/LHO)

"Bei Ausgaben für eine sich auf mehrere Jahre erstreckende Maßnahme sind bei der ersten Veranschlagung im Haushaltsplan die voraussichtlichen Gesamtkosten darzulegen."

4. Handelsrechtliche Analogie (§ 249 Abs. 1 Satz 1 HGB)

Carbon-Removal-Kosten erfüllen dieselben Voraussetzungen wie Rückstellungen für Renaturierungs- bzw. Rekultivierungskosten, die nach § 249 Abs. 1 Satz 1 HGB als Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten auszuweisen sind.

Pflichtverletzung:

Carbon-Removal-Kosten sind faktisch unvermeidbare Verbindlichkeiten für 20 bis 30 Jahre. Sie wurden in keiner Genehmigung als "voraussichtliche Gesamtkosten" ausgewiesen – Verstoß gegen § 7, § 11 Abs. 2 und § 17 Abs. 2 BHO/LHO.

Keine spezielle Ausweisvorschrift erforderlich:

Die allgemeinen Haushaltsgrundsätze und die Vermögensbetreuungspflicht reichen als

Rechtsgrundlage aus. Es bedarf keiner speziellen "Carbon-Removal-Ausweisvorschrift", ebenso wie keine spezielle Vorschrift für den Ausweis von Renaturierungskosten bei Steinbrüchen existiert.

Beweislastumkehr:

Nach § 17 Abs. 2 BHO/LHO obliegt es den Amtsträgern, die voraussichtlichen Gesamtkosten darzulegen. Sie hätten nachweisen müssen, dass Deutschland nicht international für seine Emissionen haftet. Dieser Nachweis fehlt in allen Genehmigungsunterlagen.

IV. Straftatbestand § 266 StGB - Untreue

1. Vermögensbetreuungspflicht

Amtsträger im Haushaltswesen haben eine Vermögensbetreuungspflicht nach den Haushaltsgrundsätzen (§ 7 HGrG, § 7, § 11 und § 17 BHO/LHO).

2. Pflichtverletzung

Das systematische Verschweigen von Verbindlichkeiten verstößt gegen:

- § 7 BHO/LHO (Haushaltswahrheit)
- § 11 Abs. 2 BHO/LHO (Vollständigkeit)
- § 17 Abs. 2 BHO/LHO (Ausweis der Gesamtkosten mehrjähriger Maßnahmen)

3. Vermögensnachteil

Die Carbon-Removal-Kosten stellen bezifferbare Verbindlichkeiten dar, die den Haushalt belasten. Der Schaden entsteht bereits durch die Genehmigung, auch wenn die Zahlung erst später fällig wird.

4. Besonders schwerer Fall

§ 266 Abs. 2 StGB i.V.m. § 263 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 StGB: Amtsträgermissbrauch und Vermögensverlust großen Ausmaßes.

V. Rechtliche Einordnung

Entweder ist davon auszugehen, dass Deutschland seine völkerrechtlichen und verfassungsrechtlichen Verpflichtungen nicht erfüllen wird – dann wäre auch jede andere Rechtsanwendung obsolet. Oder es besteht ein funktionierender Rechtsstaat – dann sind diese Kosten real und müssen transparent gemacht werden.

Bei Verbindlichkeiten in Höhe von Hunderten Millionen bis Milliarden Euro kann nicht von "Ermessensspielraum" oder "vertretbarer Auslegung" gesprochen werden. Das systematische Verschweigen solcher Summen überschreitet die Grenze zur strafrechtlichen Relevanz.

Der Gesetzgeber hat die Haushaltsgrundsätze (§ 7, § 11, § 17 BHO/LHO) selbst normiert und könnte diese jederzeit ändern, wenn er die Ausweispflicht für Carbon-Removal-Kosten nicht wünschen würde. Solange diese Normen gelten, ist ihre Durchsetzung nicht dem Ermessen der Verwaltung oder der Strafverfolgungsbehörden überlassen.

VI. Anträge

1. Prüfung des Anfangsverdachts

Ich bitte zu prüfen, ob ein Anfangsverdacht für Untreue (§ 266 StGB) vorliegt, wenn Amtsträger systematisch Verbindlichkeiten in dieser Größenordnung schaffen, ohne sie auszuweisen.

2. Hinweis an Genehmigungsbehörden

Ich bitte um Übermittlung eines Hinweises an die zuständigen Genehmigungsbehörden, dass das systematische Verschweigen von Carbon-Removal-Verbindlichkeiten den Anfangsverdacht der Untreue erfüllt.

3. Künftige Ausweispflicht

Ich bitte um Klarstellung, dass künftig bei allen Genehmigungsverfahren für CO₂-emittierende Anlagen die Carbon-Removal-Kosten ausgewiesen werden müssen:

- In Tonnage oder Euro
- Als voraussichtliche Gesamtkosten gemäß § 17 Abs. 2 BHO/LHO
- In allen UVP-Verfahren und Genehmigungsunterlagen

Dies hat zur Folge, dass negative Vorprüfungen nach § 7 UVPG bei Anlagen mit fossilen CO₂-Emissionen faktisch ausgeschlossen sind, da Carbon-Removal-Kosten in Millionenhöhe stets erhebliche Umweltauswirkungen im Sinne des § 2 Abs. 1 UVPG darstellen.

VII. Hilfsantrag

Sollten Sie keine strafrechtliche Relevanz sehen, bitte ich um Mitteilung, an welche Stelle ich mich alternativ wenden sollte (Rechnungshof, Verwaltungsgericht, Dienstaufsicht).

VIII. Recherche im Zuständigkeitsbereich

Ich bitte Sie, in Ihrem Zuständigkeitsbereich zu recherchieren, welche Anlagen mit fossilen CO₂-Emissionen genehmigt wurden, ohne dass Carbon-Removal-Kosten ausgewiesen wurden. Der Anhang enthält typische Beispiele solcher Anlagen.

Hilfreiche Quellen:

- UVP-Portal (uvp-verbund.de)
- Climate TRACE (climatetrace.org)
- Deutsche Emissionshandelsstelle (DEHST)
- Lokale Genehmigungsdatenbanken

Vielen Dank!

Mit freundlichen Grüßen,

Jan Kechel

Anlagen (zum Download unter <https://co2-entnahme.info>):

1. Typische CO₂-Emittenten und Carbon-Removal-Kosten (PDF, 73KB)
2. PIK-Stellungnahme für das BVerfG zu Carbon-Removal-Kosten (PDF, 630 KB)
3. Ariadne-Analyse: CO₂-Entnahme aus der Atmosphäre (PIK 2023) (PDF, 875 KB)
4. BVerfG-Beschluss 24.03.2021: Generationengerechtigkeit als Verfassungsprinzip (PDF, 155 KB)
5. Carbon-Removal: 1:1-Zuordnung und wissenschaftliche Grundlagen (PDF, 361 KB)
6. Klimaschadens-Kostenliste: Abgrenzung zu anderen Klimakosten (PDF, 140 KB)